

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ART. 140)

CRIME DE INJÚRIA – art. 140 do CP

- Crime contra a honra.
- Só admite a modalidade dolosa (*animus injuriandi*), não sendo crime no caso de brincadeiras (*animus jocandi*) ou relatos neutros (*animus narrandi*).
- Viola a honra subjetiva da pessoa.

O art. 140 do Código Penal trata especificamente do crime de injúria. No âmbito dos crimes contra a honra, a injúria é a conduta que ofende a honra subjetiva da pessoa, ou seja, atinge o sentimento que o próprio indivíduo tem acerca de sua dignidade e decoro. Diferencia-se da calúnia e da difamação, que ofendem a honra objetiva.

Na injúria, a ofensa precisa alcançar o conhecimento da vítima e gerar nela o sentimento de ofensa, ainda que, em determinadas situações, a pessoa possa interpretar a conduta como brincadeira ou não se sinta efetivamente ofendida.

O crime de injúria admite apenas a modalidade dolosa. Exige-se a intenção de ofender, o chamado *animus injuriandi*, expressão em latim que indica a vontade de injuriar, de xingar.

Não há crime se a ofensa decorrer de descuido ou ausência de propósito específico de ofender. Também não configura injúria o *animus jocandi*, isto é, a intenção de brincar, nem o *animus narrandi*, quando há mero relato neutro de fatos.

Para a configuração do delito, é indispensável que o agente atue com dolo, querendo ofender a honra subjetiva de pessoa determinada.

A injúria pode ser praticada de diversas formas: por meio de postagem na internet, palavras proferidas verbalmente (ainda que mais difíceis de provar), áudios de celular ou gravações, envio de mensagens, imagens, montagens, cartas, e-mails ou mensagens em grupos. O essencial é que haja ofensa dolosa à honra subjetiva da vítima.

Em regra, para que haja persecução penal, a vítima deve registrar o fato na delegacia, assinar termo de requerimento, contratar advogado e oferecer queixa-crime, possibilitando o início do processo criminal por injúria.

CRIME DE INJÚRIA SIMPLES – art. 140, “caput” do CP

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena – detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Existem diversas modalidades de injúria, sendo a forma básica denominada injúria simples, cuja essência consiste na ofensa à honra subjetiva de pessoa determinada.

A depender da conduta praticada, o crime pode apresentar variações quanto à pena. Em determinadas hipóteses, há causas de aumento de pena (majorantes), que podem elevar a sanção em um terço ou dois terços. Em outras situações, ocorre a chamada injúria qualificada, quando há modificação da pena-base.

A injúria simples, por sua vez, é aquela que não se enquadra nem como majorada nem como qualificada, consistindo na forma básica do delito, prevista no caput do art. 140 do Código Penal.

O tipo penal descreve a conduta de “injuriar alguém”, sendo esse “alguém” uma pessoa determinada. Trata-se de ofender a dignidade ou o decoro dessa pessoa, atingindo sua honra subjetiva. Em termos práticos, é o ato de xingar ou atribuir qualidade negativa à vítima.

A depender da motivação do xingamento, pode haver alteração na classificação da injúria, podendo inclusive, conforme o caso, haver enquadramento em legislação específica, como a relacionada ao racismo. Contudo, na injúria simples, tem-se apenas a ofensa direta.

Por exemplo, ao chamar alguém de “besta”, com a intenção deliberada de ofender sua honra subjetiva, atribuindo-lhe tal qualidade de forma dolosa (com *animus injuriandi*), configura-se o crime de injúria.

A pena para a injúria simples é de detenção, e não de reclusão, variando de um a seis meses, ou multa, conforme decisão judicial.

Assim, quem ofende alguém, por exemplo, chamando-o de “besta” com intenção de ofender, está sujeito à pena de detenção de um a seis meses ou, se for o caso, apenas à pena de multa.

No âmbito processual, trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cabendo termo circunstanciado e processamento perante o Juizado Especial Criminal.

É possível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou outras medidas alternativas à prisão.

Ainda assim, permanece a natureza de crime quando há ofensa dolosa, não realizada em tom de brincadeira (*animus jocandi*) nem como mero relato de fato (*animus narrandi*), mas com a intenção de qualificar negativamente a pessoa por determinada característica.

Se não houver elemento específico que agrave ou qualifique a conduta, trata-se apenas de injúria simples, punida com detenção de um a seis meses ou multa.

PERDÃO JUDICIAL – art. 140, §1º, do CP

Art. 140, § 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

- I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
- II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

Há ainda a possibilidade de perdão judicial, previsto no art. 140, § 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, hipótese que a doutrina denomina perdão judicial.

Apesar da utilização do termo “pode” na redação legal, prevalece o entendimento de que se trata de direito subjetivo do réu. Preenchidas as condições legais, o juiz deve deixar de aplicar a pena.

Nesse caso, embora o agente tenha praticado fato ilícito e culpável, não será punível. O poder de conceder o perdão judicial é exclusivo do juiz.

O primeiro caso refere-se à hipótese em que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria.

Como exemplo, imagine-se a situação em que A venha a xingar B, mas B tenha previamente provocado a situação, adotando comportamento incômodo e reiterado, como arremessar papéis ou perturbar constantemente A.

Embora tal conduta possa não configurar crime, trata-se de provocação reprovável. Diante disso, A reage e profere ofensa. Posteriormente, B pretende registrar a ocorrência e buscar a apuração do fato como crime de injúria.

Nessa circunstância, considera-se que a provocação direta e reprovável do ofendido deu causa à reação, situação que pode ensejar o perdão judicial.

Outra hipótese é a da retorsão imediata, consistente em injúrias recíprocas: A xinga B, e B imediatamente revida, também o xingando. Em casos de provocação seguida de injúria, ou de injúrias trocadas de forma imediata, admite-se o perdão judicial.

Embora a lei utilize a expressão “pode”, prevalece na doutrina o entendimento de que se trata de direito subjetivo do réu. Essa previsão encontra fundamento no art. 140.

INJÚRIA REAL – art. 140, §2º, do CP

Art. 140, § 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência.

Outra modalidade é a chamada injúria real, prevista no art. 140, § 2º, assim denominada pela doutrina.

Ocorre quando a injúria consiste em violência ou via de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, seja considerada aviltante, ou seja, humilhante. Trata-se de conduta praticada com o objetivo de humilhar ou menosprezar a vítima.

Nessa hipótese, há alteração da pena, que passa a ser de detenção de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência praticada. As penas são somadas, havendo concurso material obrigatório.

Como exemplo, imagine-se a situação em que uma pessoa, com o intuito de humilhar outra, puxa a cadeira no momento em que ela vai se sentar, fazendo-a cair no chão diante de terceiros, ou a empurra deliberadamente para que tropece e caia.

Nesses casos, há prática de violência ou via de fato não com o propósito principal de causar lesão, mas de humilhar a vítima. Configura-se, assim, a injúria real.

Diferentemente da injúria simples, cuja pena é de detenção de um a seis meses ou multa, na injúria real a pena passa a ser de detenção de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. Trata-se de hipótese qualificadora, pois há modificação da pena em razão da forma de execução da conduta.



10m

Na injúria simples, a pena é de detenção de um a seis meses ou multa. Já na injúria real, a pena passa a ser de detenção de três meses a um ano, além de multa, somando-se ainda a pena correspondente à violência praticada.

A injúria real ocorre quando há prática de violência ou via de fato com a finalidade de humilhar a vítima.

Exemplos incluem tapa no rosto para humilhar, jogar água na face, arremessar fezes, mel ou tinta sobre a pessoa, cuspir, derrubar ou realizar qualquer ato não consentido com o propósito de aviltar, humilhar ou menosprezar.

O objetivo não é necessariamente causar lesão ou machucar, embora eventual lesão corporal possa ocorrer, hipótese em que a pena correspondente à lesão será somada. O elemento central é a intenção de ofender de forma humilhante. Essa modalidade está prevista no art. 140, § 2º, do Código Penal.

INJÚRIA DISCRIMINATÓRIA – art. 140, §3º, do CP

Art. 140, § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência: (Redação dada pela Lei n. 14.532, de 2023)

Pena – reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. (Redação dada pela Lei n. 14.532, de 2023)

Outra espécie é a injúria discriminatória, prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, cuja redação foi alterada recentemente pela Lei n. 14.532/2023. É necessária atenção a essa modificação legislativa ocorrida em 2023.

Configura-se quando a ofensa é motivada por discriminação relacionada à religião da vítima, ao fato de ela ser idosa ou pessoa com deficiência, seja deficiência física ou mental. Trata-se também de hipótese qualificadora, pois a pena é modificada.

Nesse caso, a pena deixa de ser detenção de um a seis meses ou multa, como na injúria simples, e passa a ser de reclusão de um a três anos, além de multa. A qualificadora decorre da motivação discriminatória da conduta.

A referência mnemônica “RID” auxilia na identificação das hipóteses: religião, idoso e deficiente. Considera-se pessoa idosa aquela com 60 anos ou mais.

Para a configuração da injúria discriminatória, é necessário que o agente tenha conhecimento da religião, da idade (a partir de 60 anos) ou da condição de deficiência da vítima.

Exemplo prático dessa situação ocorre quando alguém discrimina crianças por serem deficientes, utilizando expressões pejorativas como “ceguinho” e dirigindo xingamentos em razão da deficiência.

Nesse caso, a motivação discriminatória caracteriza a injúria qualificada prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal.



15m

A expressão “ceguinho desgraçado” não configura simples ofensa genérica, mas caracteriza injúria discriminatória, pois a ofensa associa o insulto à deficiência da vítima. Nessa hipótese, há discriminação em razão de deficiência, seja ela física ou mental.

A mesma lógica se aplica à expressão “velha desgraçada”, pois não se trata apenas de xingamento, mas de referência depreciativa à condição de pessoa idosa, o que também configura injúria discriminatória.

Da mesma forma, quando alguém é ofendido em razão de sua religião, com críticas e xingamentos direcionados à pessoa por esse motivo, há igualmente injúria discriminatória.

A injúria discriminatória está prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal Brasileiro e abrange ofensas relacionadas à religião, à condição de pessoa idosa ou à condição de pessoa com deficiência.

Desde a alteração legislativa ocorrida em 2023, a pena prevista é de reclusão de 1 a 3 anos, cumulada com multa.

Obs.: não confunda com a injúria racial prevista no art. 2-A da Lei n. 7.716/1989:

Art. 2º-A. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. (Incluído pela Lei n. 14.532, de 2023)

Pena – reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. (Incluído pela Lei n. 14.532, de 2023)

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. (Incluído pela Lei n. 14.532, de 2023)

Não se deve confundir a hipótese anterior com a injúria racial prevista no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989, conhecida como Lei do Crime de Racismo.

Em 2023, foi introduzido o art. 2º-A nessa lei, tipificando a conduta de discriminar alguém em razão de raça, etnia, cor ou procedência nacional.

Para memorização, utiliza-se o mnemônico “RECO”, correspondente a raça, etnia, cor e origem, sendo esta última entendida como procedência nacional.

Assim, quando a discriminação ocorre em razão de religião, condição de pessoa idosa ou deficiência, a conduta se enquadra no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Por outro lado, quando a discriminação é motivada por raça, etnia, cor ou origem, configura-se crime de racismo, nos termos da Lei n. 7.716/1989, cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos, cumulada com multa.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível.

Não se deve confundir a injúria discriminatória prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal Brasileiro, relacionada ao mnemônico “RID” (religião, pessoa idosa e pessoa com deficiência), com a injúria racial prevista na Lei n. 7.716/1989, associada ao mnemônico “RECO” (raça, etnia, cor e origem, entendida como procedência nacional).

A procedência nacional pode referir-se tanto a distinções entre brasileiros, como na discriminação de um nordestino, quanto a estrangeiros, como na discriminação de um argentino.

Como exemplo amplamente conhecido, há o caso do jogador brasileiro Vinícius Júnior, representante do Brasil e pessoa negra, que foi alvo de ofensas racistas no exterior, sendo chamado de “macaco” (“monkey”).

Tal conduta consiste na comparação de um ser humano a um animal em razão da cor da pele, caracterizando injúria racial nos termos da Lei n. 7.716/1989. Situações semelhantes já ocorreram com outros jogadores brasileiros.

Se praticada no Brasil, a conduta de ofender alguém por motivo de raça, etnia, cor ou origem (procedência nacional) configura o crime previsto no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, cumulada com multa.

Trata-se de crime inafiançável e imprescritível, conforme mandamento da Constituição Federal de 1988.

Por outro lado, quando a ofensa é motivada por religião, condição de pessoa idosa ou deficiência (RID), aplica-se o art. 140, § 3º, do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 3 anos, cumulada com multa.

Assim, injúria motivada por religião, pessoa idosa ou deficiência é tratada pelo Código Penal; injúria motivada por raça, etnia, cor ou origem é tratada pela Lei do Racismo. São legislações distintas, com fundamentos e consequências jurídicas diferentes.

INJÚRIA MAJORADA – art. 141 do CP

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

- I – contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;
- II – contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Lei n. 14.197, de 2021)
- III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
- IV – contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no § 3º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei n. 14.344, de 2022)

Além disso, há a hipótese de injúria majorada, em que a pena é aumentada de um terço, a depender da pessoa ofendida.

O aumento aplica-se quando a injúria é praticada contra o Presidente da República, atualmente Luiz Inácio Lula da Silva, ou contra chefe de governo estrangeiro.

Também há aumento de um terço quando a ofensa é dirigida a funcionário público, em razão de suas funções, ou aos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal.

Essa previsão foi introduzida em 2021. O tema pode apresentar maior complexidade conforme o detalhamento legislativo aplicável.

Se a calúnia, a difamação ou a injúria forem praticadas na presença de várias pessoas ou por meio que facilite sua divulgação, a pena será aumentada de um terço.

O mesmo aumento aplica-se quando o crime é cometido contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto no caso do § 3º do art. 140 do Código Penal Brasileiro, que já prevê hipótese qualificada de injúria.

No âmbito da Lei n. 7.716/1989, se o crime for praticado em concurso de duas ou mais pessoas, a pena será aumentada da metade.

EXCLUSÃO DO CRIME DA INJÚRIA – art. 142 do CP

Art. 142. Não constituem injúria ou difamação punível:

I – a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador;

II – a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;

III – o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício.

Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade.

Quanto às hipóteses de exclusão do crime de injúria, o art. 142 do Código Penal dispõe sobre situações em que não se considera injúria ou difamação a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador.

Assim, manifestações realizadas no contexto da defesa técnica, ainda que em debates acalorados, não configuram injúria nem difamação.

Também não constitui crime a opinião desfavorável ou crítica literária e artística, salvo quando houver inequívoca intenção de injuriar ou difamar.

Do mesmo modo, não configura injúria o conceito desfavorável emitido por funcionário público no exercício de apreciação ou informação no cumprimento do dever.

Nos casos de ofensa irrogada em juízo ou de conceito desfavorável emitido por funcionário público, aquele que lhes der publicidade responde pela injúria.



25m

 DIRETO DO CONCURSO

01. (IBFC/SAEB-BA/TÉCNICO DE REGISTRO DE COMÉRCIO/2015) Considere as disposições do Código Penal Brasileiro e assinale a alternativa correta sobre o crime de injúria.

- a) O crime de injúria tem pena base de reclusão, de um a seis anos, ou multa.
- b) O juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
- c) O juiz não pode deixar de aplicar a pena se o ofendido, ainda que de forma reprovável, tenha provocado a injúria.
- d) Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, a pena passa a ser de reclusão de três meses a um ano mais multa, excluindo-se a pena correspondente à violência.
- e) Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência, a pena passa a ser de detenção de um a três anos e multa.



- a) A pena-base é de detenção de 1 a 6 meses, havendo outras formas qualificadas com penas distintas, mas nenhuma com reclusão de 1 a 6 anos.
- c) O juiz pode deixar de aplicar a pena nessa hipótese, tratando-se de faculdade.
- d) A modalidade conhecida como injúria real prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência, não sendo hipótese de reclusão nem de exclusão da pena pela violência.
- e) Houve alteração legislativa: quando a ofensa envolver religião, pessoa idosa ou pessoa com deficiência (RID), aplica-se o art. 140, § 3º, do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa; quando envolver raça, etnia, cor ou origem (RECO), aplica-se o art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

02. (ADVISE/PREFEITURA DE MARAVILHA-AL/2023) A conduta típica do crime de “Injúria” no Código Penal é:

- a) Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
- b) A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
- c) Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
- d) Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.
- e) Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.



- a) Tal conduta caracteriza o crime de difamação.
 - b) Também se refere à difamação.
 - c) Corresponde ao crime de calúnia.
 - d) Configura o crime de constrangimento ilegal. A conduta típica da injúria é "injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro".
-

03. (VUNESP/TJ-SP/JUIZ SUBSTITUTO/2023) Nos crimes contra a honra, a pena é aumentada em 1/3 se

- a) o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício.
- b) cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação do crime.
- c) cometido contra qualquer pessoa em razão de seu trabalho.
- d) a injúria ou difamação é irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou seu procurador.



- a) Nessa hipótese não há crime. Por outro lado, há aumento de um terço quando o crime é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação do conteúdo.
 - c) Não há previsão de aumento de pena pelo simples fato de o crime ser cometido contra qualquer pessoa em razão de seu trabalho.
 - d) Também não há crime quando a injúria, difamação ou ofensa é irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador.
-



30m

GABARITO

01. b

02. e

03. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Wilson Garcia.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
